

PODER LEGISLATIVO — INTRODUÇÃO

Dentro da teoria dos pesos e contrapesos de Montesquieu, que é, inclusive, citada dentro da Constituição, todos os poderes da República têm funções típicas (ou principais) e funções atípicas (ou secundárias), de modo que todos os poderes atuarão na função principal, além de fazer o papel do outro, de maneira secundária.

A teoria dos pesos e contrapesos, portanto, vem para evitar que um poder possa se sobrepor ao outro, se tratando de controles recíprocos. Isso se materializa, por exemplo, na escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ápice do Poder Judiciário, com escolha do Poder Executivo e participação do Senado Federal, que integra o Poder Legislativo, como fiscalização.

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Obs.: No âmbito estadual, distrital e municipal, tem-se o Poder Legislativo de forma unicameral. No âmbito federal, tem-se duas casas: a Câmara e o Senado. Nota-se que o Brasil adota o bicameralismo igual.

ANOTAÇÕES



ATENÇÃO

Câmara	Senado
Representa o povo	Representa os Estados e o DF
É a Câmara BAIXA	É a Câmara ALTA
Entre 8 e 70 membros, proporcional à população	Número fixo , de 3 por Unidade da Federação
Mandato de 4 anos (UMA legislatura)	Mandato de 8 anos (DUAS legislaturas)
Idade mínima: 21 anos	Idade mínima: 35 anos
Renovação TOTAL a cada 4 anos	Renovação PARCIAL a cada 4 anos (1/3 e 2/3)

A Constituição determina que uma Lei Complementar faça a distribuição das cadeiras um ano antes da eleição. No entanto, essa LC não foi feita. Será então feita pelo TSE uma resolução, utilizando os dados do IBGE.

O STF entende que a Constituição atribui ao Congresso a missão de fazer a LC federal. Logo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional essa delegação ao TSE. Além disso, se for inconstitucional a LC, também é inconstitucional a resolução feita pelo TSE (inconstitucionalidade por arrastamento).

Uma legislatura é o período de quatro anos; uma sessão legislativa é o período de 1 ano; o período legislativo é o montante de 6 meses. A sessão legislativa ordinária, que é o ano legislativo, vai de 02/02 até 17/07, depois de 01/08 até 22/12. Nos intervalos, portanto, tem-se a sessão legislativa extraordinária.

O Senado também é chamado de Casa dos Anciãos, dada a idade mínima de 35 anos.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

ANOTAÇÕES

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.

ATENÇÃO

Câmara	Senado
Em regra, Casa INICIADORA	Em regra, Casa REVISORA
Se Território for criado, possuirá 4 Deputados	Território não possuirá Senadores
Submete-se às regras da fidelidade partidária	Não submete às regras da fidelidade partidária
Deputado não tem Suplentes	Senador possui 2 Suplentes
Eleição pelo Sistema ou Princípio Proporcional	Eleição pelo Sistema ou Princípio Majoritário

A casa iniciadora possui papel de proeminência ao aprovar ou rejeitar os projetos de lei. Se aprovado, o projeto de lei vai à casa revisora, que pode aprovar, rejeitar ou modificar o projeto de lei. Havendo modificação substancial, o projeto de lei retorna à casa iniciadora para aprovação.

No âmbito da Câmara, a eleição se dá pelo princípio proporcional, no qual o mandato pertence ao partido, sendo proporcional a deputado e a vereador. No âmbito do Senado Federal, por ser eleição majoritária, não se sujeita às regras de filiação partidária.



15m

ANOTAÇÕES



20m

As coligações partidárias, com a EC n. 77/2017, não são permitidas para eleições proporcionais, mas são permitidas para eleições majoritárias.

Com a criação do instituto das federações partidárias, em 2021, entende-se que essas podem existir tanto para as eleições proporcionais, quanto para as eleições majoritárias. Nota-se que, ao contrário das coligações partidárias, as federações não se desfazem com o término do pleito.

O sistema majoritário se diferencia entre sistema majoritário simples e complexo. No sistema majoritário simples não há segundo turno, enquanto no complexo há possibilidade de segundo turno, que se materializa com a exigência da maioria absoluta de votos. Utiliza-se o majoritário simples para eleição de senador ou prefeito nos municípios com até 200 mil eleitores; por outro lado, utiliza-se o complexo em eleição para Presidente, Governador e Prefeito nas cidades com mais de 200 mil eleitores.

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.



25m

Obs.: Maioria simples: primeiro número inteiro superior à metade dos presentes.

MANDATO NAS MESAS

Quanto à duração do mandato nas mesas, tem-se que dentro da legislatura (período de 4 anos) existem 2 biênios, sendo que em cada um deles há uma eleição. Portanto, entende-se que a duração do mandato nas mesas é de um biênio.

Nota-se que a Constituição proíbe, na esfera federal, que haja a reeleição na mesma legislatura. Portanto, entende-se que pode haver mandato em dois biênios consecutivos, desde que eles não integrem a mesma legislatura.

Nas Constituições Estaduais, inclusive, entende-se que essa proibição de reeleição não se trata de uma norma de repetição obrigatória. No DF, por exemplo, o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal foi o mesmo durante quatro anos da mesma legislatura, nos anos de 2019 a 2022.



30m

Obs.: Apesar disso, é importante notar que é próprio do sistema republicano a alternância no poder.

ANOTAÇÕES

Além disso, no caso de mandato tampão, entende-se que é possível a reeleição dentro de uma mesma legislatura.

MESA DO CONGRESSO NACIONAL

A mesa do Congresso integra a Câmara e o Senado:

PRESIDENTE SENADO	
1º Vice-Presidente CÂMARA	2º Vice-Presidente SENADO
1º Secretário CÂMARA	2º Secretário SENADO
3º Secretário CÂMARA	4º Secretário SENADO

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
